

1502311-38.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDUARDO FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

EDUARDO FERREIRA foi processado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n.

11.343/2006, porque no dia 8/9/2022, por volta das 15h10, trazia consigo e tinha em

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502311-38.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502311-38.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDUARDO FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

EDUARDO FERREIRA foi processado como incurso nas penas do art. 33 da Lei n.

11.343/2006, porque no dia 8/9/2022, por volta das 15h10, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 31 (trinta e um) invólucros da substância tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, com peso bruto de 71,3 (setenta e um gramas e trinta decigramas) e peso líquido de 58,1

(cinquenta e oito gramas e dez decigramas), 21 (vinte e um) microtubos plásticos contendo cocaína petrificada, na forma conhecida como "crack", com peso bruto de 13,5 (treze gramas e cinquenta decigramas) e peso líquido de 5,2 (cinco gramas e vinte decigramas) e 26 (vinte e seis) porções de cocaína, com peso bruto de 59,2 (cinquenta e nove gramas e vinte decigramas) e peso líquido de 25,7 (vinte e cinco gramas e setenta decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado, apresentou resposta às fls. 108/122. Afirma que já havia sido preso pelos mesmos agentes anteriormente, os quais o levaram para longe do local onde estava e lhe atribuíram as drogas ali armazenadas. Esclarece que está longe do local de armazenamento, foi abordado sentado, portava drogas para consumo próprio, e o dinheiro consigo encontrado foi auferido em razão do seu trabalho.

A denúncia foi recebida às fls. 136/137, em 17/11/2022.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório do acusado (fls. 167/168). Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, ponderou que na primeira fase deve ser considerada a personalidade voltada ao crime, além de aumento em razão da quantidade/natureza das drogas; na segunda fase, anotou a reincidência específica. Requereu a fixação de regime inicial fechado. A defesa alegou que o réu é injustamente acusado de tráfico; prova unilateral dos agentes; não se preocuparam em diligenciar sobre a traficância com o comprador das drogas; deve ser presumida sua inocência; levado a uma rua localizada cerca de 100 (cem) metros de distância de onde estava, e não apenas 15 (quinze) metros como mencionado nos testemunhos. É o relatório.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Pela acusação o policial civil Daniel Soto disse que com parceria Wilson se dirigiu à rua Mitiharu Tanaka com o policial Wilson; local conhecido dos meios pela prática de tráfico; fizeram campana por 10/15 minutos e visualizaram Eduardo de frente a um estabelecimento servindo um suposto usuário, que saiu em sentido contrário à campana da guarnição; presenciou troca (dinheiro por objeto); abordaram; com acusado havia R\$ 50,00 e 6 (seis) pedras de crack; indicou local onde guardava as demais porções (cerca de 10 metros de onde abordado), uma caixa de relógio, que em seu interior continha maconha, cocaína, crack e k2; porções pequenas para venda; acredita que dinheiro estava em notas trocadas; ; não conhecia acusado; confessou que estava vendendo.

Wilson Mendes relatou que réu estava parado; "houve troca de mãos"; abordado; encontradas 6 (seis) porções de crack; indicou local onde armazenadas demais porções (caixa de energia, próximo de onde estava - 15/20 metros); fizeram várias abordagens no local; R\$ 50,00 em dinheiro trocado; porções de crack na caixa de energia era igual a que estava consigo; comprador saiu em sentido oposto à guarnição; informalmente confessou a traficância.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 1); boletim de ocorrência (fls. 5/7); auto de exibição e apreensão (fls. 8/9); laudo de constatação preliminar (fls. 23/26); laudo de exame químico-toxicológico (fls. 87/89), que atestaram a presença das substâncias cocaína e tetraidrocanabinol, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em juízo.

A autoria é indubitosa e recai sobre o acusado. Em seu interrogatório negou a traficância. Esclareceu que comprou drogas para consumo; policiais viram e o abordaram; tinham pessoas perto; foi levado até a Rua 5; agente perguntou se morava ali, disse que não; perguntou se tinha mais drogas, disse que não e foi levado para a delegacia; 6 (seis) crack para consumo; policial queria que indicasse onde ficam as "biqueiras".

As testemunhas ouvidas pela defesa não estavam no local dos fatos, e esclarecem que souberam que o réu foi abordado em frente ao salão de cabeleireiro, quando aguardava para ser atendido.

A versão exculpatória não convence.

Além de preso em flagrante com as porções, individualizadas, não há qualquer indício que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais são consentâneos às declarações prestadas na fase prévia.

Em reforço, o STJ (AgRg no AREsp 1824447/DF): "[...]. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" - grifou-se.

No mesmo sentido a jurisprudência do TJ/SP: "Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escoreita. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0000426-17.2017.8.26.0616; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2022; Data de Registro: 26/08/2022)".

Em consulta de ofício ao processo n. 0005170-11.2014.8.26.0115, verifica-se que os agentes responsáveis pela prisão do acusado foram os policiais civis Eduardo Galiano e Gláucia Aparecida da Silva, ou seja, distintos dos agentes responsáveis pela ocorrência em análise, sem qualquer prova da alegada perseguição informada pelo acusado em seu interrogatório, bem como por suas testemunhas, desacompanhada de qualquer indício mínimo que sustente sua credibilidade.

Desta forma, por todos os fundamentos expostos, a condenação é mandatória. O auto de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo de exame químico-toxicológico, aliados às ponderações acima, são suficientes à prolação do decreto condenatório.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase de fixação, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, o réu foi preso com diversas porções de drogas distintas (maconha, cocaína, crack e k2), sendo possível acrescer 1/6 à reprimenda em razão da natureza das drogas.

Também possui mau antecedente específico oriundo do processo n. 0002591-42.2004.8.26.0115 (fls. 49/51), a justificar o acréscimo de 1/5 à reprimenda.

Em reforço: "Conforme entendimento desta Corte Superior, embora não fixado pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). Entretanto, pode ser fixado patamar superior para o aumento mediante fundamentação concreta, que no caso em tela evidencia-se na reincidência específica do Paciente no crime de tráfico de drogas" (STJ, HC 467755/SP) - grifou-se.

Sobre a personalidade e conduta social: "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedente criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente" (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). Desta forma, a pena-base é fixada em 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o acusado é reincidente específico (processo n. 0005170-11.2014.8.26.0115 - fls. 49/51), a justificar o acréscimo de 1/5 nos termos do art.

61, I, do CP, ajustada para 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 819 (oitocentos e dezenove) dias-multa.

Na terceira fase, diante da reincidência, inviável a concessão da benesse do art. 33, § 4º, fixando-se definitivamente a pena no patamar anterior.

Diante da reincidência e da quantidade de pena, o regime inicial de cumprimento é o fechado, sem possibilidade de substituição ou suspensão da pena, pelo mesmo fundamento.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar EDUARDO FERREIRA pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 819 (oitocentos e dezenove), com valor unitário no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Mantidos integralmente os fundamentos exarados às fls. 54/57, aos quais se acresce a constatação de que é multireincidente específico, deve ser mantida a prisão preventiva, ante o inequívoco e concreto risco de reiteração delitiva.

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n. 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, § 4º, da Lei n. 11.343/2006); e) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Decreta-se o perdimento do valor e bens apreendidos (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), os quais devem ser revertidos ao FUNAD (§ 1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Custas pelo acusado nos termos dos arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural, também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-o para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao juízo da execução penal competente (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (NCGJ, art. 72, § 6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Campo Limpo Paulista, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA